

Firmierung

Was ist eine Firmierung?

Eine Firmierung ist die Benennung eines Unternehmens.

Der Name ist das Wiedererkennungsmerkmal für Kunden und Geschäftspartner und die Abgrenzung zu der Konkurrenz.

Grundsatz der Firmierung

Bei der **Gründung** eines Unternehmens bleibt die Frage des Firmennamens nicht aus.

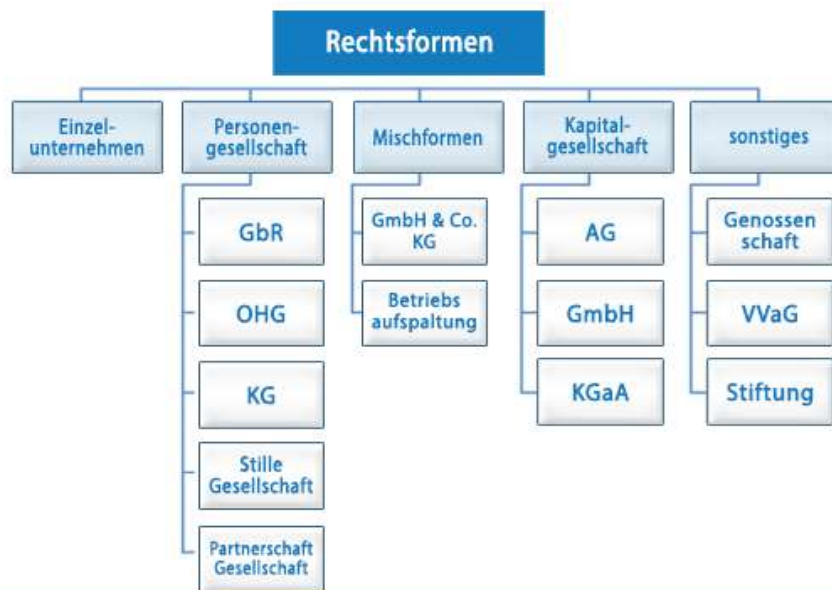
Der Name muss das Unternehmen widerspiegeln können, damit die Kunden und Partner den Betrieb mit diesem Namen identifizieren können.

Außerdem ist er für den Rechtsverkehr und die Repräsentanz nach außen von großer Bedeutung.

Die Rechtsform spielt eine entscheidende Rolle bei der Benennung des Betriebs, da sie eine verpflichtende Zusatzangabe zu dem Firmennamen ist.

Als Rechtsform bezeichnet man die rechtliche Organisationsform eines Unternehmens. Durch Gesetze wird der rechtliche Rahmen einer Gesellschaft festgesetzt, der mit bestimmten Strukturmerkmalen verbunden ist und bestimmt, wie die Gesellschaft am Wirtschaftsleben teilnimmt.

Bereits durch die Firmierung eines Unternehmens (z. B. GmbH oder OHG) kann man wesentliche Eigenschaften der Gesellschaft ableiten.



Rechtsform	Kapital	Gründerzahl	Haftung	Formalitäten und Kosten	Eintragung HR	Vertrag
Einzelunternehmen (Nichtkaufleute/Kleingewerbetreibende)	- kein festes Kapital - keine Mindesteinlage	1	unbeschränkt mit Geschäfts- und Privatvermögen	Gewerbeanmeldung/ niedrig	Nein	
Einzelkaufleute (Kaufmann)	- kein festes Kapital - keine Mindesteinlage vorgeschrieben	1	unbeschränkt mit Geschäfts- und Privatvermögen	Gewerbeanmeldung und Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister/ relativ gering	Ja	
GbR Gesellschaft Bürgerlichen Rechts (Nichtkaufleute/Kleingewerbetreibende)	- kein festes Kapital - keine Mindesteinlage	mind. 2	Gesellschaft und Gesellschafter (auch mit Privatvermögen) für Gesellschaftsschulden, gesamtschuldnerische Haftung	Gewerbeanmeldung/ niedrig	Nein	schriftlicher Gesellschaftsvertrag nicht zwingend erforderlich, aber zu empfehlen
OHG Offene Handelsgesellschaft (Kaufmann)	- kein festes Kapital - keine Mindesteinlage	mind. 2	Gesellschaft und Gesellschafter (auch mit Privatvermögen) für Gesellschaftsschulden, gesamtschuldnerische Haftung	Gewerbeanmeldung und Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister/ relativ niedrig	Ja	schriftlicher Gesellschaftsvertrag nicht zwingend erforderlich, aber zu empfehlen
KG Kommanditgesellschaft (Kaufmann)	- kein festes Kapital - keine Mindesteinlage - jedoch Kommanditeinlagen für Kommanditisten (beliebige Höhe)	mind. 2	- Komplementäre (persönlich haftende Gesellschafter) unbeschränkt, - Kommanditisten in Höhe der Einlage	Gewerbeanmeldung und Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister/ relativ niedrig	Ja	schriftlicher Gesellschaftsvertrag nicht zwingend erforderlich, aber zu empfehlen
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung	- Mindeststammkapital: 25.000 € - Mindesteinzahlung bei Gründung: 12.500 €	1	- nur mit Gesellschaftsvermögen - ggf. persönliche Haftung des Geschäftsführers	Gewerbeanmeldung und Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister, insgesamt umfangreiche Formalitäten/ hohe Gründungskosten	Ja	- schriftlicher Gesellschaftsvertrag zwingend erforderlich, - Mindestinhalt gesetzlich geregelt, - notarielle Beurkundung erforderlich
UG (haftungsbeschränkt) Unternehmergesellschaft	- Mindeststammkapital: 1 € - vollständige Einzahlung bei Gründung erforderlich, - nur Bargründung möglich - gesetzliche Rücklage mit jeweils 1/4 des Jahresgewinns, bis 25.000,00 EUR Kapital erreicht ist	1	wie GmbH	wie GmbH	Ja	wie GmbH
AG Aktiengesellschaft	Mindestgrundkapital: 50.000 €	1 plus Aufsichtsrat	- nur mit Gesellschaftsvermögen - ggf. persönliche Haftung des Vorstandes	Gewerbeanmeldung und Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister, insgesamt sehr umfangreiche Formalitäten / hohe Gründungskosten	Ja	- schriftlicher Gesellschaftsvertrag zwingend erforderlich - Mindestinhalt gesetzlich geregelt - notarielle Beurkundung erforderlich

Rechtsformen-Überblick					
	GmbH	UG	Einzel- unternehmen	GbR	Freiberufler
Faktoren					
Gründung alleine möglich	✓	✓	✓	×	✓
Gründung im Team	✓	✓	×	✓	✓
Kapitalgesellschaft	✓	✓	×	×	×
Personengesellschaft	×	×	✓	✓	✓
Persönliche Haftung	×	×	✓	✓	✓
Gründung ohne Mindestkapital	×	×	✓	✓	✓
Sacheinlagen möglich	✓	✓	×	×	×
Geschäftskonto erforderlich	✓	✓	×	✓	×
Gewerbeanmeldung	✓	✓	✓	✓	×
Anmeldung beim Finanzamt	✓	✓	✓	✓	✓
IHK oder HWK	✓	✓	✓	✓	×
★ Eintrag Handelsregister	✓	✓	×	×	×
Notartermin nötig	✓	✓	×	×	×
Fantasiename möglich	✓	✓	×	×	×
Buchführung nach EÜR	×	×	✓	✓	✓
Bilanzierungspflicht	✓	✓	×	×	×
Einkommensteuer	×	×	✓	✓	✓
Körperschaftsteuer	✓	✓	×	×	×
Gewerbesteuer	✓	✓	✓	✓	×
Freibertrag Gewerbesteuer	×	×	✓	✓	×
Kleinunternehmerregelung mgl.	✓	✓	✓	✓	✓
Offenlegung Jahresabschluss	✓	✓	×	×	×
Für Investoren geeignet	✓	✓	×	×	×

Firmierung ohne Handelsregistereintrag

1. Kleingewerbe sind nicht in das Handelsregister einzutragen
 - keine *Firmierung* = keine Firma
2. Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist Teil der Personengesellschaften.

Sie ist aber nicht in das Handelsregister einzutragen

- keine *Firmierung* = keine Firma



Wenn sie dennoch als Firma gelten will, muss sie sich als offene Handelsgesellschaft (OHG) in das Handelsregister eintragen lassen.

Wahl der Firmierung

Bei der Firmierung eines Betriebs hat der Inhaber große Freiheiten.

Nur einzelne Bedingungen sind hierbei zu beachten.

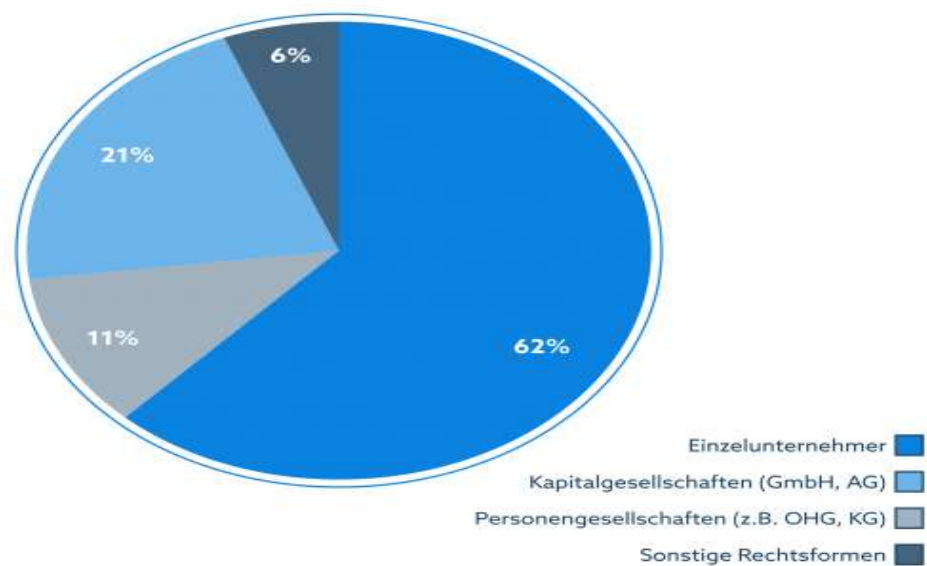
Die gesetzlichen Vorschriften zur Firmierung sind im Paragraphen 17 ff. im Handelsgesetzbuch (HGB) geregelt.

Unzulässige Firmierungen

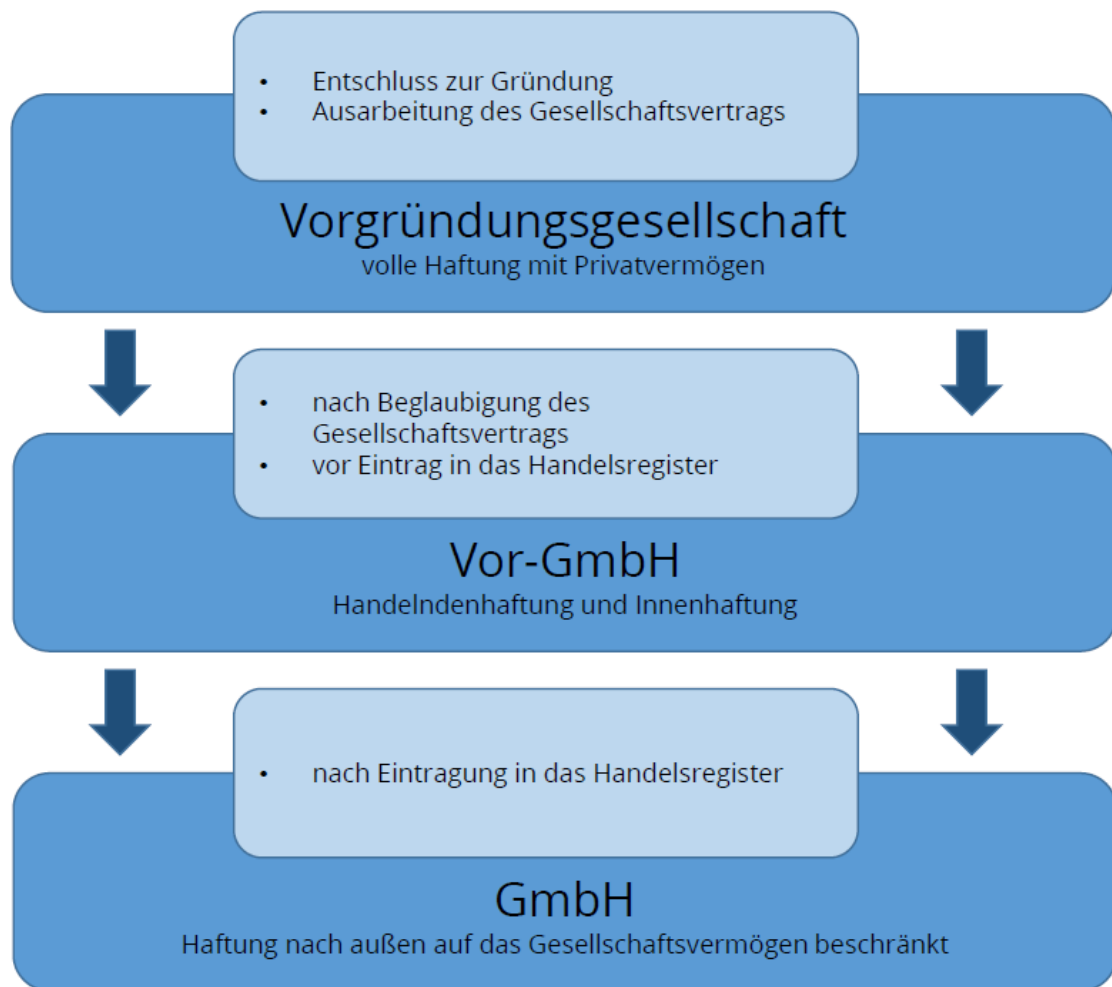
- Enthält ausschließlich eine Tätigkeitsbezeichnung
- Gleich klingende Namen
- Enthält falsche Angaben über das Unternehmen
- Besteht nur aus einer Abkürzung
- Besteht aus einer unverständlichen Buchstabenzusammensetzung
- Zahlen, die zu einer Verwechslung führen



Gesellschaftsformen in Deutschland



GmbH



KG GmbH & Co. KG

Kommanditgesellschaft – Komplementär & Kommanditist



AUF EINEN BLICK GmbH & Co. KG

Rechtsstellung
Personengesellschaft
GmbH ist Komplementär

Geschäftsführung
- Geschäftsführer der GmbH
- Kommanditisten von Geschäftsführung ausgeschlossen

Gründeranzahl
- GmbH-Gründung: Mindestens eine juristische oder natürliche Person
- KG-Gründung: Mindestens zwei juristische oder natürliche Personen

Kapitaleinlage/Verlustverteilung
Mindestens 25.000 Euro

Haftung
- Komplementär: Mit Gesellschaftsvermögen
- Kommanditisten: Mit Einlagen, kein Privatvermögen

Vorteile	Nachteile
➕ Haftungsbeschränkung	➖ Hohe Gründungskosten
➕ Unkomplizierter Zugriff auf Gewinnanteile	➖ Beratungsbedarf bei Gründung erforderlich
➕ Fremdgeschäftsführung möglich	➖ Geringere Kreditwürdigkeit
➕ Flexible Gestaltungsmöglichkeiten bei Gesellschaftsvertrag	➖ Hohe Verwaltungskosten
➕ formfreier Gesellschaftervertrag	➖ Doppelter Buchführungsaufwand



Rechtsformen für Sologründer im Vergleich

	Freiberufler	Kleingewerbe	UG	1-Mann-GmbH
Gewerbeanmeldung	✗	✓	✓	✓
Eintrag Handelsregister	✗	✗	✓	✓
Firmenname	✗	✗	✓	✓
Persönliche Haftung	✓	✓	✗	✗
Mindestkapital	✗	✗	1 Euro	25.000 Euro (12.500 Euro bar)
Buchhaltung	Einnahmen- Überschüsse	Einnahmen- Überschüsse	Bilanzierung	Bilanzierung
IHK/HWK	✗	✓	✓	✓
Gewerbesteuer	✗	✓	✓	✓
Körperschaftsteuer	✗	✗	✓	✓

Kleingewerbe - Vor- und Nachteile



- Einfache und kosten-
günstige Gründung
- Kein Startkapital notwendig
- Eine EUR ist vollkommen
ausreichend
- Einfache Buchführung
- Kleinunternehmerregelung



- Der Kleingewerbetreibende
haftet mit Privatvermögen
- Einschränkung bei der
Firmierung

Ab **2020** gilt: Im Vorjahr darf der Umsatz 22.000 Euro nicht überschritten haben und im laufenden Jahr (wie bisher) voraussichtlich nicht über 50.000 Euro liegen.

Ausfüllhilfe

An das Finanzamt

1 Musterstadt

2 Steuernummer 123/456789/01

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung

3 ☒ Aufnahme einer gewerblichen, selbständigen (freiberuflichen) oder land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit oder einer Vermietungstätigkeit

4 ☐ Beteiligung an einer Personengesellschaft / -gemeinschaft
– Bitte beantworten Sie nur die Fragen zu Abschnitt 1, Abschnitt 2 – nur Textziffer 2.7, Abschnitt 3 und Abschnitt 8 –

1. Allgemeine Angaben

1.1 Steuerpflichtige(r) / Beteiligte(r)

Name Mustermann Vorname Max

Ggf. Geburtsname

Ausgeübter Beruf Einzelhändler Geburtsdatum 12.03.1945

Straße Haus-Nr. Haus-Nr.-Zusatz

22.000 EUR

131

7.2 Geschäftsveräußerung im Ganzen (§ 1 Abs. 1a Umsatzsteuergesetz (UStG))
Es wurde ein Unternehmen oder ein in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb erworben:

132 ☐ Nein ☐ Ja (siehe Eintragungen zu Tz. 2.6 Übernahme)

7.3 Kleinunternehmer-Regelung

133 ☒ Der auf das Kalenderjahr hochgerechnete Gesamtumsatz wird die Grenze von ~~17.500~~ **22.000** EUR voraussichtlich nicht überschreiten. Es wird die Kleinunternehmer-Regelung (§ 19 Abs. 1 UStG) in Anspruch genommen.
In Rechnungen wird keine Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen und es kann kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden.
Hinweis: Angaben zu Tz. 7.8 sind nicht erforderlich; Umsatzsteuer-Voranmeldungen sind grundsätzlich nicht zu übermitteln.

134 ☐ Der auf das Kalenderjahr hochgerechnete Gesamtumsatz wird die Grenze von ~~17.500~~ **22.000** EUR voraussichtlich nicht überschreiten. Es wird auf die Anwendung der Kleinunternehmer-Regelung verzichtet.
Die Besteuerung erfolgt nach den allgemeinen Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes **für mindestens fünf Kalenderjahre** (§ 19 Abs. 2 UStG); Umsatzsteuer-Voranmeldungen sind monatlich in elektronischer Form authentifiziert zu übermitteln.

7.4 Organschaft (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG)

135 ☐ Ich bin Organ einer folgender Organgesellschaft:

Firmenname

Ihr Partner in Sachen Dienstleistungen!

Firmenname – Musterstraße 51 – 12345 Stadt

Mustermann GmbH
Herrn Max Mustermann
12345 Stadthausen

Firmenname
Musterstraße 51
12345 Stadt

Tel.: 0211 12345 67
E-Mail: info@domain.de
Internet: www.domain.de

Datum: 07.08.2015
Rechnung Nr.: 2015-1234
Kunde Nr.: 1234

Rechnung

Leistungszeitraum: 01.07.2015 bis zum 01.08.2015

Sehr geehrter Herr Mustermann,

vielen Dank für Ihren Auftrag und das damit verbundene Vertrauen!

Für meine Leistungen im vergangenen Monat erlaube ich mir folgenden Leistungen in Rechnung zu stellen:

Beratung Marketing	4 Stunden	400,00 €
Beratung Finanzierung	4 Stunden	400,00 €
Ausarbeitung Business-Plan	8 Stunden	800,00 €
Vorschläge für Unternehmensbeschreibung	pauschal	200,00 €
Gesamtbetrag		1800,00 €



Es wird gemäß §19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz keine Umsatzsteuer erhoben.

Bitte begleichen Sie den Gesamtbetrag von 1800,00 € bis zum 14.08.2015 auf das unten genannte Bankkonto.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen wie gewohnt jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit den besten Grüßen
Max Mustermann

Kostenlose Rechnungsvorlage für Kleinunternehmer von <http://rechnungen-muster.de>.

Musterfirma
Inh. Max Mustermann
Musterstraße 12
12345 Musterhausen

Tel.: 0211 58 249993 8
E-Mail: info@domain.de
Internet: www.domain.de

Volksbank Köln
BLZ: 123 4948 29
KTO: 12345672
KTO Inh.: Max Mustermann

Steuer-Nr.: 12345613
Finanzamt Köln

OTTO

otto group

Otto (GmbH & Co KG)

Werner-Otto-Straße 1-7
22179 Hamburg

Telefon: +49 40 64610
Fax: +49 40 64618571

Umsatzsteueridentifikationsnr.: DE118475690

AG Hamburg HR A 62 024
Persönlich haftend:
Verwaltungsgesellschaft Otto mbH
AG Hamburg HR B 13 762

Vertreten durch:
Alexander Birken (Vorstandsvorsitzender)
Dr. Marcus Ackermann
Sergio Bucher
Sebastian Klauke
Petra Scharner-Wolff
Kay Schiebur

Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Michael Otto (Aufsichtsratsvorsitzender)



H & M Hennes & Mauritz GBC AB

Mäster Samuelsgatan 46

106 38 Stockholm

Sweden/Schweden

Handelsregister: Das schwedische Registergericht

Organisationsnummer: 556070-1715

Vertreten durch: Helena Helmersson

Umsatzsteuernummer: VAT-NR SE556070171501

Die Aktiebolag (**AB**) ist die **schwedische** Form der Aktiengesellschaft und die einzige Rechtsform für eine Kapitalgesellschaft in **Schweden**.



McDonald's Deutschland LLC

Zweigniederlassung München

Drygalski-Allee 51

81477 München

Tel.: 089 / 78594-0

service@mcdonalds.de

Vertretungsberechtigt: Holger Beeck (Vorstandsvorsitzender)

Handelsregisternummer: HRB 50 822 (Amtsgericht München - Registergericht)

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 129 525 432

Die Limited Liability Company (**LLC**; deutsch Unternehmen mit beschränkter Haftung) ist eine Rechtsform von Unternehmen in den USA, die gegebenenfalls und je nach Bundesstaat der Vereinigten Staaten sowohl einer Corporation als auch einer Partnership ähnlich sein kann.



Adresse:

denn's Biomarkt GmbH

Hofer Str. 11

D - 95183 Töpen

Telefon: 09295 18-0

E-Mail: info@denns.de

Geschäftsführer: Thomas Greim, Joseph Nossol

Registergericht: Amtsgericht Hof

Registernummer: HRB-Nr.: 2827

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 812 595 034

Ökokontrollstellencode: DE-ÖKO-001

➤ siehe : Internationale Firmierungen